

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5894/2539

เทศบาล เมือง อุดรดิตถ์
นาย นิคม ลี้มชวลิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2481 มาตรา 39

นายกเทศมนตรีเป็นผู้แทนโจทก์ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496
มาตรา 39 และตามรายงานการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งก็ระบุนุชถึงผู้ต้องรับ
ผิดชอบทางแพ่งต่อโจทก์จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนในวันที่ปรากฏในรายงาน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเก้าร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน
614,134.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 และที่ 9 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา

ก่อนจำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และระหว่างพิจารณา
โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาข้อแรกว่าแม้คณะกรรมการ
สอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งจะรายงานให้นายสุนันท์ในฐานะนายกเทศมนตรี
ทราบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 แต่โจทก์จะฟ้องพวกจำเลยไม่ได้เพราะต้อง
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและเห็นชอบเสียก่อน ปรากฏตามระเบียบ
สำนักงาน จ.ส.ท.เอกสารหมาย จ.27 ทั้งรายงานการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง
เอกสารหมาย จ.18 มิได้ระบุว่าบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ
เท่าใดจะถือว่านายกเทศมนตรีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ละเมิดในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2532 ไม่ได้การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อรายงานของ
คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 จึงถือว่า
นายกเทศมนตรีรู้ตัวผู้ละเมิดและรู้ถึงการละเมิดตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 จึงไม่ขาดอายุความ ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวน
หาตัวผู้รับผิดทางแพ่งได้ทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า นางเสริมศรี จำเลยที่
5 จำเลยที่ 4 นายดิเรก จันจัน จำเลยที่ 8 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 2 ต้อง
ร่วมรับผิดชอบ และนายสุนันท์ สหลักษณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบและให้รายงาน
จังหวัดด่วนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.18 เห็นว่า

ตามรายงานการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งดังกล่าวระบุว่า ผู้ใดเป็นผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งต่อโจทก์และนายสุนันท์เป็นนายกเทศมนตรี จึงเป็นผู้แทนโจทก์ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 39 ฉะนั้นข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 จึงขาดอายุความตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ